

Úplné znenie
Opatrenia Národnej banky Slovenska
zo 14. novembra 2017 č. 10/2017,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať
spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení opatrenia z 29. mája 2018
č. 6/2018 (oznámenie č. 168/2018 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 9/2019
(oznámenie č. 502/2019 Z. z.) a opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022
(oznámenie č. 308/2022 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona, na banku, zahraničnú banku a pobočku zahraničnej banky¹⁾ (ďalej len „veriteľ“) a upravuje

- a) metodiku na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (ďalej len „ukazovateľ schopnosti splácať“),
- b) spôsob zohľadnenia možného nárastu úrokových sadzieb spotrebiteľského úveru,
- c) čo sa rozumie výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov,
- d) požiadavky na zisťovanie informácií a predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa a na overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa,
- e) limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru,
- f) limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu.

§ 2
Metodika na výpočet ukazovateľa schopnosti splácať

(1) Ukazovateľ schopnosti splácať sa vypočíta ako podiel výdavkov na peňažné záväzky spotrebiteľa podľa odseku 3 a celkovej výšky čistých príjmov spotrebiteľa podľa odseku 4 zníženej o celkovú výšku nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa podľa odseku 5. Všetky položky výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať sa prepočítavajú na obdobie jedného mesiaca.

(2) Limit ukazovateľa schopnosti splácať vypočítaného podľa odseku 1 nemôže prekročiť hodnotu 1.

- (3) Výdavky na peňažné záväzky spotrebiteľa sa na účely odseku 1 určujú ako súčet
- a) výšky splátky poskytovaného spotrebiteľského úveru podľa § 7 ods. 20 písm. c) zákona pri zohľadnení odsekov 12 a 13 a § 4 a
 - b) sumy peňažných záväzkov znižujúcich príjem spotrebiteľa podľa § 7 ods. 20 písm. d) zákona pri zohľadnení odsekov 14 až 21.

(4) Celková výška čistých príjmov spotrebiteľa podľa § 7 ods. 20 písm. a) zákona sa vypočíta ako aritmetický priemer čistých skutočných príjmov spotrebiteľa spravidla za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch kalendárnych mesiacov pred posúdením schopnosti splácať.

¹⁾ § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

(5) Výška nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa podľa § 7 ods. 20 písm. b) zákona sa na účely odseku 1 určuje najmenej vo výške sumy životného minima²⁾ spotrebiteľa, životného minima na osobu, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť³⁾ a ktorá žije so spotrebiteľom v spoločnej domácnosti a výdavkov na inú osobu, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu; ak rozhodnutím súdu nie je určené výživné, vo výške najmenej 30 % životného minima na túto osobu. Celkovou výškou nákladov sa rozumie výška nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa podľa prvej vety zvýšená o 40 % rozdielu medzi celkovou výškou čistého príjmu spotrebiteľa a životným minimom spotrebiteľa, životným minimom osoby, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť a ktorá žije so spotrebiteľom v spoločnej domácnosti a výdavkami na inú osobu, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu, ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak; ak rozhodnutím súdu nie je určené výživné, vo výške najmenej 30 % životného minima na túto osobu.

(6) Zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 druhej vety sa nevykoná, ak hodnota pomeru celkovej zadlženosti spotrebiteľa vrátane poskytovaného spotrebiteľského úveru k čistému ročnému príjmu spotrebiteľa, určenému ako 12-násobok celkovej výšky čistých príjmov spotrebiteľa podľa odseku 4, nepresiahne hodnotu 1. Celkovou zadlženosťou spotrebiteľa sa na účely tohto odseku a odseku 7 rozumie celkový súčet zostatkových hodnôt existujúcich úverov spotrebiteľa overených v elektronickom registri údajov o úveroch a vypočíta sa ako súčet zostatkových hodnôt úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov, aktuálnej zostatkovej hodnoty spotrebiteľských úverov poskytnutých vo forme vyčerpaného povoleného prečerpania a vo forme vyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet a sumy zodpovedajúcej 20 % zo schválených nevyčerpaných povolených prečerpaní a zo schválených nevyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet spotrebiteľa.

(7) Pri spotrebiteľskom úvere poskytnutom na nadobudnutie vlastníckeho práva k hnutelnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie tohto spotrebiteľského úveru a hodnota spotrebiteľského úveru nepresahuje 80 % kúpnej ceny zabezpečenia, sa zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 druhej vety nevykoná, ak hodnota pomeru celkovej zadlženosti spotrebiteľa vrátane poskytovaného spotrebiteľského úveru k čistému ročnému príjmu spotrebiteľa, určenému ako 12-násobok celkovej výšky čistých príjmov spotrebiteľa podľa odseku 4, nepresiahne hodnotu 1,5.

(8) Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu^{3b)} a pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 % a objem poskytnutých úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie podľa osobitného predpisu^{3c)} a pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa osobitného predpisu^{3d)} určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 %, nemôže presiahnuť 7 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahujú limity pre ukazovatele schopnosti spotrebiteľa splácať úvery podľa osobitných predpisov^{3e)} s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom štvrtroku a zároveň nemôže

²⁾ Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³⁾ § 62 až 65 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

^{3b)} § 7 ods. 19 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

^{3c)} § 8 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

^{3d)} § 2 ods. 5 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 10/2019 (oznámenie č. 503/2019 Z. z.).

^{3e)} § 7 ods. 19 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 8 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahujú limity pre ukazovatele schopnosti spotrebiteľa splácať úvery podľa osobitných predpisov^{3e)} s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom polroku.

(9) Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov s lehotou splatnosti neprevyšujúcou päť rokov a spotrebiteľských úverov vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu^{3b)} a pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 %, nemôže presiahnuť 7 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov s lehotou splatnosti neprevyšujúcou päť rokov a spotrebiteľských úverov vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu^{3b)} s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom štvrtroku a zároveň nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov s lehotou splatnosti neprevyšujúcou päť rokov a spotrebiteľských úverov vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu^{3b)} s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom polroku.

(10) Ak veriteľ v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov poskytol spotrebiteľovi okrem novoposkytovaného úveru aj iný spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie alebo navýšil celkovú výšku spotrebiteľského úveru, ktorý predtým sám poskytol, do objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie na účely odsekov 8 a 9 sa započítava kumulatívna hodnota všetkých takýchto úverov. To neplatí pre existujúce úvery, ktoré budú čerpaním poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatené.

(11) Ak § 7 zákona neustanovuje inak, limit ukazovateľa schopnosti splácať podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden existujúci spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie alebo viac existujúcich spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie, alebo ak ide o zmenu zmluvy o spotrebiteľskom úvere spočívajúcu v navýšení výšky spotrebiteľského úveru, ak v týchto situáciách výška poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov o nižšiu z týchto hodnôt:

- a) suma 2000 eur,
- b) suma zodpovedajúca 5 % súčtu zostávajúcich výšok týchto existujúcich úverov.

(12) Na účely § 7 ods. 20 písm. c) zákona pri spotrebiteľských úveroch s fixnou úrokovou sadzbou podľa § 2 písm. k) zákona sa pri výpočte ukazovateľa schopnosti splácať použije najvyššia mesačná splátka spotrebiteľského úveru, ak sú tieto splátky určené v rozdielnej výške. Na účely prvej vety sa neprihliada na prvú splátku a poslednú splátku spotrebiteľského úveru; na poslednú splátku sa prihliada, ak ide o úver, ktorý sa spláca raz ročne.

(13) Na účely § 7 ods. 20 písm. c) zákona pri spotrebiteľských úveroch poskytnutých formou povoleného prečerpania alebo kreditnej karty sa pri výpočte ukazovateľa schopnosti splácať použije minimálna mesačná splátka za predpokladu, že spotrebiteľ by vyčerpal celý rámec dohodnutého povoleného prečerpania a limitu kreditnej karty, najmenej však 3 % celého rámca dohodnutého povoleného prečerpania a limitu kreditnej karty.

(14) Na účely § 7 ods. 20 písm. d) zákona sa pri určení peňažných záväzkov súvisiacich s existujúcimi úvermi, pri ktorých je spotrebiteľ spoludlžníkom, na tieto úvery hľadí, ako keby bol spotrebiteľ jediným dlžníkom. Ak spoludlžník pri inom úvere žiada o úver spoločne so spotrebiteľom, splátka iného úveru sa započíta iba raz.

(15) Na účely § 7 ods. 20 písm. d) zákona pri úveroch so zostávajúcou splatnosťou viac ako osem rokov, pri ktorých nie je určená fixná úroková sadzba podľa osobitného predpisu,⁴⁾ ktoré sa poskytujú súčasne so spotrebiteľským úverom alebo ktoré už boli poskytnuté a ktoré nebudú poskytovaným spotrebiteľským úverom vyplatené, sa peňažný záväzok znižujúci príjem spotrebiteľa započíta ako vyššia z týchto dvoch hodnôt:

- a) aktuálna splátka úveru,
- b) splátka úveru vychádzajúca z predpokladu úrokovej sadzby najmenej o dva percentuálne body vyššej, ako je aktuálne zmluvne dohodnutá úroková sadzba vzťahujúca sa na tento úver a lehoty splatnosti 30 rokov; alternatívne sa použije navýšenie splátky úveru minimálne o percento, ktorého číselná hodnota sa rovná číselnej hodnote zostatkovej doby úveru vyjadrenej v kalendárnych rokoch.

(16) Pri úveroch spĺňajúcich podmienky podľa osobitného predpisu⁵⁾ sa neprihliada na daňový bonus.

(17) Pri úveroch, pri ktorých nie je určená fixná úroková sadzba podľa osobitného predpisu⁴⁾ počas celej lehoty splatnosti úveru a ktorých doba fixácie úrokovej sadzby prevyšuje desať rokov, sa na účely výpočtu podľa odsekov 15 a 16 použije úroková sadzba najmenej o jeden percentuálny bod vyššia ako je aktuálna úroková sadzba tohto úveru; alternatívne sa použije navýšenie splátky úveru o percento, ktorého číselná hodnota sa rovná polovici číselnej hodnoty zostatkovej doby úveru vyjadrenej v kalendárnych rokoch.

(18) Ak je v zmluve o úvere určené maximálne kumulatívne zvýšenie úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti úveru nižšie ako dva percentuálne body, použije sa na účely výpočtu podľa odsekov 15 a 16 táto hodnota.

(19) Pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou výška úrokovej sadzby, ktorá je výsledkom predpokladaného navýšenia úrokovej sadzby podľa odsekov 15 až 18, nepresahuje 6 %.

(20) Úpravu výšky peňažného záväzku podľa odsekov 15 až 19 nie je potrebné uplatniť, ak

- a) zostatková doba fixácie úrokovej sadzby existujúceho úveru prevyšuje lehotu splatnosti poskytovaného spotrebiteľského úveru a
- b) spotrebiteľ nemá iný úver so zostatkovou splatnosťou neprevyšujúcou osem rokov okrem spotrebiteľského úveru poskytnutého vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.

(21) Na účely § 7 ods. 20 písm. d) zákona sa do výpočtu podľa odseku 3 písm. b) zahŕňa najmenej suma rovnajúca sa 3 % schválených povolených prečerpaní a limitov kreditných kariet spotrebiteľa.

(22) Správnosť a aktuálnosť informácií o splátkach existujúcich úverov potrebných na určenie výšky peňažných záväzkov znižujúcich príjem spotrebiteľa podľa odsekov 14 až 21 sa overuje s ohľadom na získané informácie z registra údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie, pričom overenie vychádza z informácií dostupných v registri v čase posudzovania spotrebiteľského úveru alebo jeho navýšenia.

⁴⁾ § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁵⁾ § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(23) Pri spotrebiteľskom úvere vo výške neprekračujúcej 28 000 eur, určenom na financovanie obnovy rodinného domu na základe predchádzajúcej platnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa na účely § 2 ods. 3 výška splátky poskytovaného spotrebiteľského úveru znižuje o sumu najviac 50 eur.

§ 3

Spôsob zohľadnenia možného nárastu úrokových sadzieb

(1) Dopad možného navýšenia úrokovej sadzby podľa § 7 ods. 22 zákona sa do výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať zahrnie podľa odsekov 2 a 3 pri poskytovaní spotrebiteľského úveru, ktorý

- a) nemá určenú fixnú úrokovú sadzbu podľa § 2 písm. k) zákona počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru a
- b) nemá určenú fixnú úrokovú sadzbu podľa § 2 písm. k) zákona na čiastkové obdobie neurčitej dĺžky a zároveň splatnosť spotrebiteľského úveru nepresahuje päť rokov.

(2) Pri poskytovaní spotrebiteľského úveru podľa odseku 1 sa vo výpočte ukazovateľa schopnosti splácať započíta vyššia z týchto dvoch hodnôt:

- a) zmluvne dohodnutá splátka spotrebiteľského úveru,
- b) splátka spotrebiteľského úveru vychádzajúca z predpokladu úrokovej sadzby najmenej o dva percentuálne body vyššej, ako je aktuálne poskytovaná úroková sadzba, a maximálnej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru podľa § 6.

(3) Ak je v zmluve o spotrebiteľskom úvere určený maximálny kumulatívny nárast úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti spotrebiteľského úveru nižší ako dva percentuálne body, použije sa na účely výpočtu podľa odseku 2 tento maximálny kumulatívny nárast úrokovej sadzby.

§ 4

Výrazné prevyšovanie súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov

(1) Na účely § 7 ods. 24 a 31 zákona sa za výrazné prevyšovanie súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov považuje prevyšovanie presahujúce nižšiu z týchto dvoch hodnôt:

- a) suma 2000 eur,
- b) suma zodpovedajúca 5 % súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie, alebo navýšených spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie.

(2) Ak veriteľ v priebehu dvanástich mesiacov opätovne refinancuje alebo navýši celkovú výšku úveru podľa odseku 1, ktorý predtým sám refinancoval alebo navýšil, podmienka pre výrazné navýšenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru alebo prevyšovanie súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov sa vyhodnocuje kumulatívne na ročnej báze.

§ 5

Požiadavky na zisťovanie informácií a predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa na účely overovania údajov o príjmoch spotrebiteľa

(1) Na účely overovania údajov o príjmoch spotrebiteľa sa za interné zdroje informácií o príjme spotrebiteľa považujú kreditné obraty, ktoré možno objektívne považovať za príjem

spotrebiteľa na platobnom účte,⁷⁾ vedenom u veriteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb.

(2) Na účely overovania údajov o príjmoch spotrebiteľa sa za externé zdroje informácií o príjme spotrebiteľa považujú

- a) potvrdenie o príjme spotrebiteľa od zamestnávateľa nie staršie ako tri mesiace,
- b) výpisy z platobného účtu spotrebiteľa, za obdobie nie staršie ako tri mesiace, ktorý nie je vedený u veriteľa, a na ktorom sú také kreditné obraty, ktoré možno objektívne považovať za príjem spotrebiteľa,
- c) informácie o jednom alebo viacerých platobných účtoch spotrebiteľa poskytnuté spôsobom, ktorý umožňuje ukladať a reprodukovat' nezmenené informácie,⁸⁾ za obdobie nie staršie ako tri mesiace, ktoré nie sú vedené u veriteľa, a na ktorých sú také kreditné obraty, ktoré možno objektívne považovať za príjem spotrebiteľa,
- d) pracovná zmluva vrátane jej dodatkov,
- e) potvrdenie správcu dane o výške príjmov zistených z podaného daňového priznania k dani z príjmov a súčasne doklad preukazujúci príjmy spotrebiteľa v období medzi podaním posledného daňového priznania a posúdením schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
- f) aktuálne potvrdenie o výške dávky spotrebiteľa podľa osobitných predpisov⁹⁾ spravidla nie staršie ako tri mesiace,
- g) overenie výšky príjmu spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni,¹⁰⁾
- h) iný doklad preukazujúci výšku príjmov spotrebiteľa.

(3) Čestné vyhlásenie spotrebiteľa o výške príjmu nie je preukázaním príjmu spotrebiteľa.

(4) Kreditné obraty, ktoré je možné objektívne považovať za príjem spotrebiteľa, sú kreditné obraty na platobnom účte spotrebiteľa, ktoré predstavujú pravidelný čistý príjem spotrebiteľa, z ktorých možno určiť výšku príjmu ako aritmetický priemer spravidla za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch kalendárnych mesiacov.

§ 6

Limity pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru

(1) Limit pre maximálnu splatnosť spotrebiteľského úveru, okrem spotrebiteľského úveru podľa odsekov 2 a 3, sa určuje tak, aby lehota splatnosti spotrebiteľského úveru nepresahovala osem rokov.

(2) Limit pre maximálnu splatnosť spotrebiteľského úveru podľa osobitného predpisu¹¹⁾ sa určuje tak, aby lehota splatnosti tohto spotrebiteľského úveru nepresahovala 30 rokov.

(3) Limit pre maximálnu splatnosť spotrebiteľského úveru podľa § 2 ods. 23 sa určuje tak, aby lehota splatnosti tohto spotrebiteľského úveru neprekračovala desať rokov.

⁷⁾ § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁸⁾ Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov.

⁹⁾ Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

¹⁰⁾ § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

¹¹⁾ § 7 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

§ 6a**Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu**

(1) Podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu sa vypočíta ako podiel celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odseku 6 k 12-násobku celkovej výšky čistých príjmov spotrebiteľa podľa § 2 ods. 4.

(2) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu nemôže prekročiť hodnotu 8. Táto hodnota sa pri spotrebiteľskom úvere poskytnutom spotrebiteľovi, ktorý ku dňu posúdenia žiadosti o úver dovŕšil 41 rokov veku a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru nastane po dovŕšení 65 rokov veku spotrebiteľa, okrem spotrebiteľského úveru vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty poskytnutého pred dovŕšením 65 rokov veku spotrebiteľa, znižuje z hodnoty 8 o 0,25-násobok rozdielu aktuálneho veku spotrebiteľa zaokrúhleného nadol na celé číslo a hodnoty 40. Najnižšia hodnota limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu je 3. Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu sa vypočíta osobitne pre každého spoludlžníka, ktorého príjem je zahrnutý do výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať a pri poskytnutí spotrebiteľského úveru sa berie do úvahy vážený priemer takto vypočítaných limitov, pričom ako váhy sa použijú individuálne príjmy každého spoludlžníka.

(3) Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitného predpisu^{3b)} a pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu limitu podľa odseku 2 a objem poskytnutých úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitného predpisu^{3c)} a pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu limitu podľa osobitného predpisu,^{11aa)} nemôže presiahnuť 7 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitných predpisov^{3e)} s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom štvrtroku a zároveň nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitných predpisov^{3e)} s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom polroku.

(4) Ak veriteľ v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov poskytol spotrebiteľovi, okrem novoposkytovaného úveru aj iný spotrebiteľský úver alebo navýšil celkovú výšku spotrebiteľského úveru, ktorý predtým sám poskytol, do objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov na účely odseku 3 sa započítava kumulatívna hodnota všetkých takýchto úverov. To neplatí pre existujúce úvery, ktoré budú čerpaním poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatené.

(5) Ak § 7 zákona neustanovuje inak, limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden existujúci spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie alebo viac existujúcich spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie, alebo ak ide o zmenu zmluvy o spotrebiteľskom úvere spočívajúcu v navýšení výšky spotrebiteľského úveru, ak v týchto situáciách výška poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov o nižšiu z hodnôt

- a) 2000 eur,
- b) 5 % súčtu zostávajúcich výšok týchto existujúcich úverov.

^{11aa)} § 8a ods. 2 opatrenia z 13. decembra 2016 č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

(6) Celkovou zadlženosťou spotrebiteľa sa na účely tohto paragrafu rozumie súčet výšky novoposkytovaného spotrebiteľského úveru a zostatkových hodnôt existujúcich spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie spotrebiteľa overených v registri údajov o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 17 zákona a v registri údajov o úveroch na bývanie podľa osobitného predpisu^{11b)} a vypočíta sa ako súčet zostatkových hodnôt úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov, aktuálnej zostatkovej hodnoty spotrebiteľských úverov poskytnutých vo forme vyčerpaného povoleného prečerpania a vo forme vyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet a sumy zodpovedajúcej 20 % zo schválených nevyčerpaných povolených prečerpaní a zo schválených nevyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet spotrebiteľa. Pri poskytovaní spotrebiteľského úveru vo forme povoleného prečerpania alebo vo forme úverového rámca kreditnej karty sa výška tohto úveru započítava vo výške zodpovedajúcej 20 % zo schváleného povoleného prečerpania alebo vo výške zodpovedajúcej 20 % zo schváleného úverového rámca kreditnej karty. Výška celkovej zadlženosti spotrebiteľa sa môže znížiť o zostávajúcu hodnotu existujúcich úverov alebo ich častí, ktorá bude pri čerpaní poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatená, ak je čerpanie poskytovaného úveru podmienené vyplatením tejto zostávajúcej hodnoty existujúcich úverov alebo ich častí.

(7) Na účely výpočtu celkovej zadlženosti podľa odseku 6 sa na existujúce úvery, pri ktorých je spotrebiteľ spoludlžníkom, hľadí, ako keby bol spotrebiteľ jediným dlžníkom. Ak spoludlžník pri inom úvere žiada o úver spoločne so spotrebiteľom, zostatková hodnota iného úveru sa započíta iba raz.

(8) Správnosť a aktuálnosť informácií o zostatkovej hodnote existujúcich úverov potrebných na určenie výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odsekov 6 a 7 sa overuje podľa získaných informácií z registra údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie, pričom overenie vychádza z informácií dostupných v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie v čase posudzovania spotrebiteľského úveru alebo jeho navýšenia.

§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenie § 2 ods. 5 sa do 30. júna 2018 uplatňuje tak, za celkovú výšku nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa sa považuje výška nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa podľa § 2 ods. 5 prvej vety, zvýšená o 15 % rozdielu medzi celkovou výškou čistého príjmu spotrebiteľa a životným minimom spotrebiteľa, životným minimom osoby, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť a ktorá žije so spotrebiteľom v spoločnej domácnosti a výdavkami na inú osobu, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu.

(2) Pri úveroch poskytnutých pred 1. januárom 2018 sa na účely výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať podľa § 2 ods. 15 použije úroková sadzba, pričom sa neprihliada na jej zníženie o hodnotu súčtu štátneho príspevku podľa osobitného predpisu¹²⁾ a hodnotu, o ktorú úrokovú sadzbu znižuje veriteľ podľa osobitného predpisu¹²⁾ pri hypotekárnych úveroch pre mladých podľa osobitného predpisu;¹²⁾ alternatívne sa použije navýšenie splátky úveru o percento, ktorého číselná hodnota sa rovná trojnásobku číselnej hodnoty zostatkovej doby úveru vyjadrenej v kalendárnych rokoch.

^{11b)} 8 ods. 31 zákona č. 90/2016 Z. z.

¹²⁾ § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov.

§ 7a**Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018**

(1) Limit podľa § 6a ods. 3 sa od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu,^{11a)} pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 20 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu^{11a)} s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrtroku.

(2) Limit podľa § 6a ods. 3 sa od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu,^{11a)} pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu^{11a)} s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrtroku.

(3) Limit podľa § 6a ods. 3 sa od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu,^{11a)} pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 10 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu^{11a)} s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrtroku.

§ 7b**Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020**

(1) Ustanovenie § 2 ods. 8 sa v období od 1. januára 2020 do 31. marca 2020 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem spotrebiteľských úverov podľa odseku 3, okrem spotrebiteľských úverov podľa § 2 ods. 11 a okrem úverov podľa osobitného predpisu,^{3a)} pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa § 2 ods. 5 určí vo výške aspoň 20 % a menej ako 40 %, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem spotrebiteľských úverov podľa § 2 ods. 11 a okrem úverov podľa osobitného predpisu^{3a)} s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrtroku.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 8 sa v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem spotrebiteľských úverov podľa § 2 ods. 11 a okrem úverov podľa osobitného predpisu,^{3a)} pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa § 2 ods. 5 určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 %, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem spotrebiteľských úverov podľa § 2 ods. 11 a okrem úverov podľa osobitného predpisu^{3a)} s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrtroku.

(3) Na spotrebiteľský úver, pri ktorom veriteľ posúdil s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať úver do 31. decembra 2019, sa vzťahuje § 2 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2019, aj keď sa zmluva o tomto spotrebiteľskom úvere uzatvorí po 31. decembri 2019.

^{11a)} § 8a ods. 6 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

^{3a)} § 2 ods. 8 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. 10/2019.

§ 7c**Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023**

Na spotrebiteľský úver, pri ktorom veriteľ posúdil s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať úver do 31. decembra 2022, sa vzťahuje § 6a ods. 2 a 3 v znení účinnom do 31. decembra 2022, aj keď sa zmluva o tomto spotrebiteľskom úvere uzatvorí po 31. decembri 2022.

§ 8**Účinnosť**

Opatrenie č. 10/2017 nadobudlo účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie č. 6/2018 nadobudlo účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 6 až 8, ktoré nadobudli účinnosť 1. októbra 2018 a okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 4, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie č. 9/2019 nadobudlo účinnosť 1. januára 2020.

Opatrenie č. 4/2022 nadobúda účinnosť 1. októbra 2022 okrem čl. I bodov 1, 2 a 6 až 8 (zmeny v § 2 ods. 8 a 9, § 2 ods. 11, § 6a ods. 2 a 3, § 6a ods. 5, § 7c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.